



MKATABA WA USHIRIKIANO NA MTOA HUDUMA

KUMBUKUMBU YA HATI: OF-LGL-AGR-002
TAREHE YA KUENZA KUTUMIKA: APRILI 2026

NYARAKA HII NI SIRI
Dar es Salaam, Tanzania

Kuhusu OpusFesta

OpusFesta Company Limited ni kampuni iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayomiliki na kuendesha jukwaa la kidijitali la huduma za harusi na matukio. Jukwaa hili linalenga kuwaunganisha wanandoa, wanaotarajia kufunga ndoa na watoa huduma mbalimbali wa sekta ya harusi na matukio, wakiwemo lakini bila kuishia kwa wapiga picha, wapishi, wapambaji, watoa huduma za mavazi, na wamiliki wa kumbi za sherehe. Kupitia utafutaji wa kisasa, wasifu wenye kina wa watoa huduma, zana za kuzalisha maombi ya wateja na jamii inayokua ya mabibi harusi, mabwana harusi, na wapangaji wa matukio.

OpusFesta inaleta mageuzi katika namna Watanzania wanavyotafuta, kulinganisha, na kuhifadhi huduma za harusi.

Kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa, OpusFesta hutoa mfumo unaowezesha watumiaji kutafuta, kupata, kulinganisha na kuwasiliana na watoa huduma kwa urahisi na kwa uwazi. Aidha, Jukwaa linatoa nafasi kwa watoa huduma kujisajili, kuwasilisha taarifa za huduma zao, na kupokea maombi ya wateja (leads) kwa madhumuni ya kukuza biashara zao.

OpusFesta hufanya kazi kama kiunganishi (intermediary platform) kati ya wateja na watoa huduma, na haitakuwa mhusika wa moja kwa moja katika mikataba ya utoaji huduma itakayofungwa kati ya wateja na watoa huduma, isipokuwa pale itakapoelezwa vinginevyo kwa maandishi.

Kwa madhumuni ya kuhakikisha ubora wa huduma na uaminifu wa Jukwaa, OpusFesta inaweza kuweka taratibu, miongozo, na viwango vinavyotakiwa kufuatwa na watoa huduma wote wanaotumia Jukwaa. Hata hivyo, kila mtoa huduma atabaki kuwa jibika kikamilifu kwa huduma anazotoa kwa wateja wake.

Kwa ujumla, OpusFesta inalenga kuboresha na kurahisisha mchakato wa upangaji wa harusi na matukio nchini Tanzania kwa kutoa mazingira ya kidijitali yaliyo salama, ya kuaminika, na yenye ufanisi kwa pande zote zinazo husika.

Mkataba huu wa Ushirikiano unaweka rasmi uhusiano wa kikazi kati ya OpusFesta na Mtoa Huduma, ukiainisha majukumu ya pamoja, miongozo ya jukwaa, na masharti ambayo kwa mujibu wake pande zote mbili zitashirikiana kwa pamoja kuunda uzoefu bora wa harusi Tanzania nzima.

1. Wahusika wa Mkataba

Mkataba huu umeingiliwa kati ya pande mbili zilizoainishwa katika jedwali lifuatalo. Kila mhusika ana thibitisha kwamba amesoma, ameelewa, na amekubali kufungwa na masharti yote ya mkataba huu kwa hiari yake, bila shurutisho lolote.

SEHEMU A — MWENDESHA JUKWAA	SEHEMU B — MTOA HUDUMA (jaza)
Jina la Kampuni: OpusFesta Company Limited	Jina la Biashara:
TIN: 192-152-852	TIN:
Anwani Rasmi: Samaki Wabichi Annex, Mbezi Beach, P.O.Box 7787 Dar es Salaam, Tanzania	Anwani ya Biashara:
Imewakilishwa na: Boris M. Massesa, Mkurugenzi Mkuu	Mtu wa Mawasiliano:
Barua Pepe: info@opusfesta.com	Barua Pepe:
WhatsApp / Simu: +255 799242471	WhatsApp / Simu:
Tovuti: www.opusfesta.com	Aina ya Huduma:

Mtoa Huduma anahakikisha kuwa taarifa zote alizowasilisha katika sehemu hii ni sahihi, kamili, na za kweli. Endapo taarifa yoyote itabadilika wakati wa kipindi cha mkataba (kwa mfano: mabadiliko ya anwani, barua pepe, simu, au mtu wa mawasiliano), Mtoa Huduma ana wajibu wa kumjulisha OpusFesta kwa maandishi ndani ya siku saba (7) za kazi tangu siku ya mabadiliko hayo. OpusFesta haitawajibika kwa madhara au hasara zinazotokana na taarifa zisizo sahihi ambazo hazikusasishwa.

2. Lengo la Ushirikiano

Mkataba huu unaanzisha ushirikiano wa kidijitali kati ya OpusFesta na Mtoa Huduma. OpusFesta inaendesha soko la mtandaoni kupitia **www.opusfesta.com**, ambapo wanandoa kote Tanzania wanaweza kugundua, kufanya utafiti, na kuwasiliana na watoa huduma wa harusi kwa urahisi na ufanisi.

Lengo kuu la ushirikiano huu ni kumpa Mtoa Huduma uwepo rasmi na maalum kwenye jukwaa la OpusFesta, ukimwezesha kuwafikia wanandoa wanaopanga harusi kikamilifu kupitia orodha za kidijitali, uzalishaji wa maombi ya wateja wenye lengo (targeted leads), matangazo yaliyo sanifishwa kwa makini, na zana za tija za jukwaa. Kwa upande mwingine, Mtoa Huduma anakubali kudumisha wasifu sahihi na

wa kitaaluma, kujibu maombi ya wanandoa kwa wakati, na kuzingatia viwango vya huduma vinavyo dhibitisha uzoefu wa OpusFesta.

2.1 Malengo Mahususi ya Ushirikiano

Malengo ya liyokusudiwa ya ushirikiano huu ni pamoja na:

- Kumpa Mtoa Huduma muonekano wa kidijitali wa kitaaluma unaofikia wanandoa mamilioni kupitia utafutaji wa Google na jukwaa la OpusFesta.
- Kumwezesha Mtoa Huduma kupokea maombi halisi kutoka kwa wanandoa waliokusudia kuhitaji huduma.
- Kujenga jamii ya watoa huduma wenye viwango vya juu ambao wanafurahia kuheshimiana na kushirikiana.
- Kukuza sifa na imani ya tasnia ya huduma za harusi Tanzania kupitia uwazi na ubora.
- Kutoa zana na takwimu ambazo zitamsaidia Mtoa Huduma kukuza biashara yake kwa misingi ya data halisi.

3. Huduma Zinazotolewa na OpusFesta

Katika kipindi chote cha mkataba huu, na **BILA MALIPO YOYOTE** (tazama Jedwali A, Kipengele cha 1), OpusFesta itampa Mtoa Huduma huduma zote zifuatazo kwa ukamilifu:

3.1 Wasifu Maalum wa Biashara (Vendor Profile)

Mtoa Huduma atapata ukurasa wake binafsi na duka la kidijitali (digital storefront) kwenye jukwaa la OpusFesta. Wasifu huu utajumuisha:

- Maelezo kamili ya biashara (kuhusu biashara yake, hadithi ya msingi wa biashara, maono).
- Aina za huduma (mfano: Photography, Catering, Venue, Decor, Music, n.k.).
- Mkusanyiko wa picha na video za kazi zilizotangulia bila kikomo cha idadi.
- Muhtasari wa bei na vifurushi vya huduma.
- Taarifa za mawasiliano zinazoweza kulindwa kupitia jukwaa.
- Nembo ya biashara, alama za mitandao ya kijamii, na viungo vya tovuti (kama ipo).

3.2 Uonekano kwa Wanandoa Wanaotafuta Huduma

Mtoa Huduma ataonekana kwa wanandoa wanaopanga harusi kikamilifu kupitia njia zifuatazo:

- Utafutaji wa jukwaa kupitia maneno muhimu, kategoria, na vigezo mbalimbali.
- Orodha za kategoria zenye uchujaji wa mahali, bei, na upatikanaji.
- Mapendekezo maalum kulingana na ladha za wanandoa na mahitaji yao.
- Matokeo yanayotokana na ubora wa wasifu na utendaji wa Mtoa Huduma.

3.3 Uboreshaji wa matokeo ya utafutaji kwenye mitandao.

OpusFesta itafanya juhudi kubwa za uboreshaji wa matokeo ya utafutaji kwenye mitandao ili kuhakikisha wasifu wa Mtoa Huduma unapatikana kupitia Google, Bing, na injini zingine za utafutaji. Juhudi hizi zitaongeza kupatikana bila matangazo, bila kulipia, kuonekana kirahisi kwa watu wanaotafuta huduma na kumletea wateja wapya bila gharama za matangazo ya moja kwa moja.

3.4 Matangazo ya Pamoja kwenye Mitandao ya Kijamii

Kazi zinazostahili za Mtoa Huduma zinaweza kushirikishwa kupitia njia rasmi za OpusFesta:

- Instagram (@opusfesta)
- Facebook (OpusFesta Company Limited)
- TikTok (@opusfesta)
- LinkedIn na njia nyingine zinazofanya kazi

Matangazo haya yanajumuisha kutaja akaunti za Mtoa Huduma, kushiriki kazi zao bora, na kuwatambua kama wataalamu wa tasnia.

3.5 Sehemu ya usimamizi ya Mtoa Huduma (Vendor Dashboard)

Mtoa Huduma atapata ufikiaji wa sehemu ya usimamizi salama na wenye zana zifuatazo:

- Sanduku la maombi (enquiry inbox) — kupokea na kujibu maombi ya wateja kupitia jukwaa **www.opusfesta.com**.
- Kalenda ya upatikanaji — kusaisha tarehe zilizo wazi na zilizochukuliwa.
- Takwimu za utendaji — idadi ya utazamaji za wasifu, viwango vya kujibu, maombi yaliyopokelewa.
- Zana za kusimamia orodha kubadilisha picha, bei, na maelezo bila utegemezi wa timu ya OpusFesta.
 1. Uwezo wa Kubadilisha Picha na Video: Mfumo utatoa zana rahisi za kupakia, kurekebisha, na kubadilisha picha au video zinazo ambatana na orodha ya bidhaa/huduma. Hii ina hakikisha picha zinazotumika ni za ubora wa juu na inaendana na chapa ya mtoa huduma, bila kuhitaji usaidizi kutoka kwa timu ya OpusFesta.
 2. Uhuru wa Utendaji: Jambo muhimu zaidi ni kwamba mabadiliko yote haya yatafanywa na Mtoa Huduma bila utegemezi wa timu ya OpusFesta. Hii inamaanisha kuwa hakuna haja ya kuwasiliana na kuomba ruhusa au kusubiri utekelezaji kutoka kwa wafanyakazi wetu, hivyo kuondoa ucheleweshaji usio wa lazima na kuongeza kasi ya Mtoa Huduma kujibu mabadiliko ya soko.
- Rekodi za miamala kati ya Mtoa Huduma na wateja wake.

3.6 Matangazo na Makala za Kitaaluma

Mtoa Huduma anayefanya vizuri atastahili fursa zifuatazo, zote bila malipo ya ziada:

- Real Weddings — kuonyeshwa kwenye kipindi cha harusi halisi iliyofanikiwa.

- Vendor Spotlight — kumulikwa kwenye ukurasa mkuu na mitandao ya kijamii.
- Seasonal Campaigns — kuingizwa kwenye kampeni za misimu ya harusi.
- Couple's Choice Awards — utambulisho maalum kutoka kwa wanandoa walioridhishwa.

3.7 Kipindi cha uzinduzi chenye hadhi ya mshirika mwanzilishi

Mtoa Huduma anayejiunga wakati wa kipindi cha awali cha OpusFesta anapokea utambulisho wa nembo maalum itakayo onekana kwenye wasifu wake, ikionyesha hadhi yake kama mshirika wa kwanza wa OpusFesta. Nembo hii itaimarisha sifa ya Mtoa Huduma na kuwaonyesha wanandoa kuwa ana uzoefu na uaminifu wa kujiunga tangu mwanzo.

3.8 Usaidizi wa Kiufundi na Mafunzo

OpusFesta itatoa usaidizi wa bure ya kiufundi kwa Mtoa Huduma kupitia barua pepe na WhatsApp, pamoja na mafunzo ya awali kuhusu matumizi ya jukwaa. Usaidizi huu unapatikana siku za kazi (Jumatatu hadi Ijumaa), kati ya saa mbili asubuhi (8:00 AM) na saa kumi na mbili jioni (6:00 PM), saa za Afrika Mashariki (EAT).

4. Wajibu wa Mtoa Huduma

Mtoa Huduma anakubali kwa dhati kutekeleza wajibu zifuatazo katika kipindi chote cha mkataba huu, akitambua kwamba sifa ya OpusFesta na imani ya wanandoa inategemea sana utendaji wake binafsi:

4.1 Taarifa Sahihi na Kamili za Biashara

Mtoa Huduma atatoa na kudumisha taarifa zote za biashara yake kwa ukweli na ukamilifu, iki jumuishi:

- Jina halali ya biashara kama lilivyosajiliwa na BRELA.
- Kategoria sahihi ya huduma anayotoa.
- Taarifa za mawasiliano zinazofanya kazi (simu, barua pepe, WhatsApp).
- Maeneo maalum anayohudumia (mikoja, miji, au umbali wa safari).
- Uzoefu wa miaka aliyofanya katika tasnia hii.

4.2 Rekodi za kazi zenye ubora wa viwango vya juu

Mtoa Huduma atapakia picha na/au video za kazi zake za awali ambazo zinaonyesha kwa uaminifu uwezo wake, uzoefu, na ladha ya kisanii. Maudhui yote lazima:

- Yawe ya Mtoa Huduma mwenyewe au yenye ruhusa iliyoandikwa ya kutumia.
- Yawe na ubora wa kiufundi (high resolution, mwanga mzuri, umakini).
- Yasiwe na alama za makampuni mengine/kuiga nembo za umiliki wa kampuni nyingine.
- Yawakilishe kwa uaminifu viwango halisi vya huduma ya Mtoa Huduma.

4.3 Uwazi wa Bei na Vifurushi

Mtoa Huduma ataonyesha bei, vifurushi, au viwango vya kuanzia (indicative starting rates) vya huduma zake kwa uwazi, kwa kutumia Shilingi ya Tanzania (TZS). Lengo la uwazi huu ni kuwasaidia wanandoa kufanya maamuzi ya maombi yenye msingi wa taarifa. Mabadiliko ya bei yanaweza kufanywa wakati wowote kupitia dashibodi, lakini bei mpya zitatumika tu kwa maombi mapya yanayopokelewa baada ya mabadiliko hayo.

4.4 Usaishaji wa Upatikanaji kwenye Kalenda

Mtoa Huduma atasaisha kalenda yake ya upatikanaji kwenye Dashibodi angalau mara moja kwa wiki. Usaishaji huu ni muhimu kuhakikisha wanandoa wanapata taarifa sahihi za kuhifadhi (booking). Kutosisha kalenda kunaweza kusababisha maombi yasiyofaa na kuathiri sifa ya Mtoa Huduma kwenye jukwaa.

4.5 Muda wa Kujibu Maombi ya Wateja

Ili kudumisha ubora wa jukwaa na alama za ubora za wasifu wake, Mtoa Huduma analazimika kujibu maombi yote ya wateja ndani ya muda ufuatao:

- **Jibu la kwanza:**
Uthibitisho wa kupokea ombi ndani ya saa 24.
- **Jibu kamili:**
Mtoa huduma anatakiwa kutoa jibu pamoja na bei au makadirio kwa njia rasmi ndani ya saa 48.

Muda huu unatumika kwa siku za kazi (Jumatatu hadi Ijumaa). Kwa maombi yanayopokelewa mwishoni mwa wiki, muda huanza kuhesabiwa Jumatatu asubuhi. Kujibu haraka kunaboresha alama ya Mtoa Huduma na kumfanya aonekane juu katika matokeo ya utafutaji.

4.6 Maadili ya Kitaaluma katika Mawasiliano Yote

Katika mawasiliano yote yanayoanzishwa kupitia au yanayohusiana na OpusFesta iwe na wanandoa, timu ya OpusFesta, au watoa huduma wengine Mtoa Huduma atadumisha tabia ya kitaaluma inayoakisi vyema chapa yake binafsi na mfumo mzima wa OpusFesta. Hii inajumuisha:

- Heshima na adabu kwa wateja wote, bila ubaguzi wa aina yoyote.
- Lugha ya kitaaluma, isiyo na matusi, kashfa, au maneno ya kuudhi.
- Uaminifu katika ahadi na makubaliano yoyote ya kibiashara.
- Uwazi kuhusu huduma zinazoweza na zisizoweza kutolewa.

4.7 Utoaji wa Huduma kama Iliyokubaliwa

Mtoa Huduma atatoa huduma zake kwa wanandoa kwa viwango na masharti yaliyokubaliwa katika makubaliano binafsi kati ya pande hizo mbili. Katika kesi ya kutokuwa na uwezo wa kutoa huduma kutokana na dharura au hali isiyotarajiwa, Mtoa Huduma atafanya yafuatayo mara moja:

- Kumjulisha mteja mapema iwezekanavyo.

- Kumjulisha OpusFesta kupitia dashibodi au barua pepe.
- Kumsaidia mteja kutafuta mbadala unaofaa (kama inawezekana).
- Kurejesha kikamilifu malipo yoyote aliyopokea kutoka kwa mteja, kwa malipo yaliyo fanywa nje ya jukwaa. Kwa malipo yaliyofanywa kupitia jukwaa (on-platform payments), refund itashughulikiwa kwa mujibu wa Jedwali A, Kipengele cha 2.5.

5. Muda wa Mkataba na Uongezaji

5.1 Muda wa Kimsingi

Mkataba huu utanza kutumika kuanzia Tarehe ya Kuanza (kama ilivyoainishwa kwenye ukurasa wa kwanza) na utadumu kwa kipindi cha awali cha miezi kumi na miwili (12).

5.2 Kujirudia Kiotomatiki/Bila kusaini upya au moja kwa moja.

Isipokuwa mhusika yeyote atatoa taarifa ya maandishi ya kutokuongeza angalau siku thelathini (30) kabla ya mwisho wa kipindi cha sasa, mkataba huu utaongezwa bila kusaini upya kwa vipindi vya miezi kumi na miwili (12) mfululizo, kwa masharti yale yale. Kwa kuwa hakuna ada zinazotowazwa, mabadiliko ya bei hayatumiki kwa uongezaji huu.

5.3 Njia za Kutoa taarifa rasmi/ Kutoa taarifa mapema.

Notisi ya maandishi ya kutokuongeza mkataba inaweza kutumwa kupitia:

- Barua pepe kwa anwani iliyoainishwa katika Kipengele cha 1.
- WhatsApp kwa nambari ya simu iliyosajiliwa.
- Barua iliyosajiliwa (registered mail) kwa anwani ya kimwili.

Uthibitisho wa kupokea taarifa kutoka kwa mhusika anayepokea unahitajika kwa njia zote.

6. Kusimamishwa na Kusitishwa kwa Mkataba

Kipengele hiki kinaweka wazi mazingira ambayo wasifu wa Mtoa Huduma unaweza kusimamishwa kwa muda au mkataba mzima kusitishwa, na haki za Mtoa Huduma katika kila hali.

6.1 Sababu za Kusimamishwa kwa Muda na OpusFesta

OpusFesta inaweza kusimamisha wasifu wa Mtoa Huduma kwa muda kwa sababu zifuatazo:

- Kushindwa kujibu maonyo ya mara kwa mara kuhusu ubora au maadili.
- Malalamiko ya wanandoa ambayo hayajashughulikiwa ipasavyo.
- Kutokuwa hai kwa orodha (listing inactivity) zaidi ya siku sitini (60) bila notisi ya awali.
- Dharura ya ukaguzi wakati wa uchunguzi wa malalamiko mazito.

6.2 Sababu za Kusitishwa na OpusFesta

OpusFesta inaweza kusitisha mkataba huu mara moja, kwa taarifa ya maandishi, kwa sababu kubwa zifuatazo:

- Ukiukwaji mkubwa au wa mara kwa mara wa viwango vya maadili vilivyoainishwa katika Jedwali B, Kipengele cha 3.
- Uwasilishaji wa maudhui ya uongo au reviews bandia.
- Matumizi mabaya ya taarifa binafsi za wanandoa (ukiukwaji wa Jedwali B, Kipengele cha 4).
- Kukwepa mfumo kwa makusudi mara kwa mara kama ilivyoainishwa katika Jedwali A, Kipengele cha 1.6.
- Kutoa taarifa za uongo wakati wa usajili au wakati wa mkataba.
- Ufilisi wa biashara au kufungiwa kwa biashara kisheria.

6.3 Haki ya Mtoa Huduma ya Kusitisha

Mtoa Huduma ana haki ya kusitisha mkataba huu wakati wowote kwa kutoa taarifa rasmi ya maandishi ya siku thelathini (30) kwa OpusFesta. Hakuna haja ya kutoa sababu. Kwa kuwa hakuna ada zinazotozwa, hakuna malipo yanayotakiwa au marejesho ya kushughulikiwa.

Hata hivyo, Mtoa Huduma ANAENDELEA KUWA NA WAJIBU wa kukamilisha maombi yoyote yanayofanya kazi (**active bookings**) au ahadi zilizotolewa kwa wanandoa waliopatikana kupitia jukwaa ambao walitoa maombi yao kabla ya taarifa rasmi ya kusitisha.

6.4 Athari za Kusitishwa

Mara mkataba unaposhitishwa:

- Wasifu wa Mtoa Huduma na maudhui yake yataondolewa kutoka kwenye orodha zinazofanya kazi ndani ya siku kumi na nne (14).
- Maudhui ambayo tayari yamesambazwa kwenye mitandao yanaweza kuchukua muda zaidi kuondolewa.
- Pande zote zitakamilisha wajibu wao uliokwisha anzishwa, haswa kuhusu wanandoa.
- Vifungu vya haki miliki (Jedwali B, Kipengele cha 1), usiri, na ulinzi wa taarifa (Jedwali B, Kipengele cha 4) vitaendelea kutumika hata baada ya kusitishwa.

6.5 Kurejea Baada ya Kusitishwa

Mtoa Huduma ambaye mkataba wake umesitishwa na OpusFesta kwa sababu ya ukiukwaji anaweza kuomba kurudi kwenye jukwaa baada ya kipindi cha miezi sita (6) kutoka tarehe ya kusitishwa. OpusFesta itakagua maombi hayo kwa makini, ikizingatia asili ya ukiukwaji wa awali na hatua za kurekebisha zilizochukuliwa na Mtoa Huduma, na ina hiari ya kukubali au kukataa ombi hilo bila kulazimika kutoa sababu. Mtoa Huduma anayekubaliwa kurudi atafungwa na toleo la mkataba wa ushirikiano unaotumika wakati wa kurudi.

7. Utatuzi wa Migogoro

Kipengele hiki kinatumika kwa migogoro inayotokea kati ya OpusFesta na Mtoa Huduma kuhusu mkataba huu wa ushirikiano. Kwa migogoro maalum kati ya mteja na Mtoa Huduma kuhusu booking, malipo, au utoaji wa huduma, fuata kwanza utaratibu uliotolewa katika Jedwali A, Kipengele cha 2.6 (Utatuzi wa Migogoro ya Booking na Malipo). Endapo mzozo wowote utatokea kutokana na au kuhusu mkataba huu, Wahusika wanakubali kufuata utaratibu ufuatao wa hatua tatu kwa heshima, uvumilivu, na nia njema:

7.1 Hatua ya Kwanza — Majadiliano ya Dhati (Good Faith Discussion)

Wahusika watafanya majadiliano ya moja kwa moja, ya dhati na ya amani, ndani ya siku kumi na nne (14) tangu suala kuanzishwa kwa maandishi na mhusika mmoja. Lengo ni kumaliza tofauti kupitia mazungumzo bila haja ya kuingiza wahusika wa nje.

7.2 Hatua ya Pili — Usuluhishi (Mediation)

Endapo majadiliano ya moja kwa moja hayatafanikiwa ndani ya siku 14, suala litapelekwa kwa msuluhishi huru (mediator) anayekubalika kwa pande zote mbili. Gharama za usuluhishi zitagawanyika kwa usawa kati ya pande zote mbili, isipokuwa pande zitakubaliana vinginevyo. Msuluhishi atasaidia pande hizo kufikia makubaliano bila kuwa na mamlaka ya kutoa uamuzi wa mwisho.

7.3 Hatua ya Tatu — Sheria Inayotumika na Mahakama

Mkataba huu unatawaliwa na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Migogoro ambayo haijatatuliwa kupitia majadiliano au usuluhishi itapelekwa kwa mamlaka ya kipekee ya mahakama zinazofaa za Tanzania. Lugha ya kesi itakuwa Kiswahili au Kiingereza kulingana na utaratibu wa mahakama.

8. Masharti ya Jumla

8.1 Mkataba/Makubaliano Kamili

Mkataba huu, pamoja na nyongeza (annexures) au marekebisho yaliyoandikwa, unawakilisha uelewa kamili kati ya Wahusika na unabatilisha majadiliano, uwakilishi, au makubaliano yote ya awali yanayohusu somo hili, iwe ya maandishi au mdomo.

8.2 Marekebisho ya Mkataba

Marekebisho yoyote kwenye mkataba huu lazima yakubaliwe kwa maandishi na kusainiwa na wawakilishi walioidhinishwa wa pande zote mbili. Makubaliano ya mdomo hayatakuwa na nguvu ya kisheria.

8.3 Taarifa Rasmi

Taarifa zote rasmi zinazohitajika chini ya mkataba huu zitatumwa kupitia:

- Barua pepe kwa anwani zilizoainishwa katika Kipengele cha 1.
- WhatsApp kwa nambari za simu zilizosajiliwa.

Uthibitisho wa kupokea kwa maandishi unahitajika kutoka kwa mpokeaji.

8.4 Kutokuwa na Uhalali

Endapo kifungu chochote cha mkataba huu kitaonekana kuwa kisicho halali au kisichotekelezeka chini ya sheria ya Tanzania, vifungu vingine vitaendelea kuwa na nguvu kamili na kutekelezeka. Wahusika watafanya juhudi za kurekebisha kifungu kisicho halali na kifungu kipya kinacholingana na nia ya awali.

8.5 Kutosamehe

Kama upande mmoja haujatekeleza haki yake mara moja , haimaanishi kwamba umesamehe haki hiyo kwa siku zijazo.

Kushindwa kwa mhusika yeyote kutekeleza kifungu chochote wakati wowote hakutachukuliwa kama kusamehe haki ya kutekeleza kifungu hicho katika siku zijazo. Kusamehe kwa moja ya ukiukwaji hakutachukuliwa kama kusamehe kwa ukiukwaji mwingine.

8.6 Usiri

Wahusika watalinda usiri wa taarifa za biashara, takwimu za utendaji, orodha za wateja, taarifa za wateja na taarifa nyingine nyeti zilizopokelewa wakati wa mkataba zitabaki kuwa siri na hazitatolewa kwa mtu mwingine asiyehusika [Mtu wa tatu] kwa kipindi cha miaka mitano (5) baada ya mkataba kuisha.

8.7 Nguvu Kuu/Hali zisizo tarajiwa.

Hakuna mhusika atakayehesabiwa wajibu wa kushindwa kutekeleza wajibu wake kutokana na nguvu iliyo nje ya uwezo wake, ikijumuisha: majanga ya asili, vita, ugaidi, magonjwa ya milipuko (pandemics), maagizo ya serikali, au kukatika kwa mifumo ya mawasiliano kwa mkoa mzima.

8.8 Lugha rasmi ya Mkataba.

Mkataba huu umeandikwa kwa Kiswahili. Iwapo kuna tafsiri ya Kiingereza, tafsiri hiyo itatumika kwa rejea tu. Katika kesi ya utata, toleo la Kiswahili litakuwa la msingi.

9. Sahihi za Wahusika

Kwa kusaini hapa chini, Wahusika wote wanathibitisha kwamba wamesoma, wameelewa, na wamekubali masharti yote ya Mkataba huu wa Ushirikiano wa Watoa Huduma. Mkataba huu utakuwa na nguvu ya kisheria kuanzia Tarehe ya Kuanza iliyoainishwa kwenye ukurasa wa kwanza.

SEHEMU A — OPUSFESTA COMPANY Ltd	SEHEMU B — MTOA HUDUMA
Sahihi: _____	Sahihi: _____
Jina Kamili: Boris M. Massesa	Jina Kamili: _____
Cheo: Mkurugenzi Mkuu (CEO)	Jina la Biashara: _____
Kwa Niaba ya: OpusFesta Company Limited	_____
Tarehe: _____	Cheo: _____
Mhuri wa Kampuni: _____	Kitambulisho (NIDA): _____

	Tarehe: _____